

1524147-79.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... soltas, com anotações referentes ao tráfico.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Vinicius e Hipolito estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados, via COPOM, acerca de ocorrência de tráfico pelo local dos fatos, com as características do suspeito. Os policiais avistaram o acusado com mesmas características informadas e partiram na sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524147-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524147-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270976/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 20646437 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3726/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2270976 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS FELIPE CAMILO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

DOUGLAS FELIPE CAMILO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 04 de outubro de 2021, por volta de 13h15, na Rua Quarunas, 437, Cangaíba, trazia consigo para fins de entrega e consumo de terceiros, 23 porções contendo 10,9g de cocaína, 32 porções contendo 23,4g de cocaína, na forma de crack, 10 porções contendo 36,2g de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", todas substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05; termo de depoimento às fls. 07/08; termo de interrogatório às fls. 11; boletim de ocorrência às fls. 12/17; auto de exibição e apreensão às fls. 21/22; laudo de constatação às fls. 23/26 e 50/53; anotações apreendidas às fls. 37/49 e 54/66; laudo pericial da mochila apreendida às fls. 116/118 e 164/166; laudo toxicológico às fls. 158/160; laudo pericial do telefone às fls. 161/163, laudo grafotécnico às fls. 211/218.

O réu foi regularmente citado em 08 de janeiro de 2022 e apresentou defesa prévia em audiência, sendo recebida a denúncia na mesma oportunidade.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 23/26) e do exame toxicológico (fls. 158/160).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 10 porções de maconha, 32 porções de cocaína, na forma de crack, e 23 porções de cocaína, além de R\$ 65,00 e 08 folhas de caderno soltas, com anotações referentes ao tráfico.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Vinicius e Hipolito estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados, via COPOM, acerca de ocorrência de tráfico pelo local dos fatos, com as características do suspeito. Os policiais avistaram o acusado com mesmas características informadas e partiram na sua direção.

Ao perceber que seria abordado, o réu adentrou numa padaria, onde foi detido. Em revista pessoal, foram encontrados em seu bolso direito, 04 papérolas de cocaína e no interior da mochila que portava, 10 porções de maconha, 32 papérolas de crack e 19 papérolas de cocaína, anotações do tráfico, além de R\$65,00, em dinheiro trocado. Indagado, o acusado confessou informalmente que traficava no local, mas negou que estivesse em atividade naquele momento porque seu filho havia falecido naquele dia.

A mesma narrativa foi apresentada em seu interrogatório policial (fl. 11), mas em juízo ele confessou a traficância, de modo a corroborar integralmente com a pretensão acusatória.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal. Cuida-se de pessoa que ostenta maus antecedentes pelo processo nº 0058529-81.2008.8.26.0050.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/5, uma vez que o réu é reincidente pelos processos nº 0016589-92.2015.8.26.0050 e 0100679-09.2010.8.26.0050 (fls. 11/13 - Apensos). Ainda nesta fase, reduzo em 1/6 pela confissão do réu, ressaltando que não houve compensação integral com a agravante porque a reincidência é dupla.

Na terceira fase, o réu não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 porque é duplamente reincidente.

Considerando a reincidência, a natureza do crime e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DOUGLAS FELIPE CAMILO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, no patamar mínimo.

Em virtude do quantum da pena e reincidência específica do réu, o qual gera perigo concreto à segurança pública, mantenho a custódia cautelar. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Declaro a perda do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA